



ORDEM DOS ADVOGADOS DA GUINÉ-BISSAU

3º CURSO DE FORMAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS

CONFERÊNCIA

“PAPEL DA ORDEM E DOS ADVOGADOS NA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA”

PROF. DOUTOR JANUÁRIO PEDRO CORREIA

BASTONÁRIO DA OAGB

DOCENTE DA FACULDADE DE DIREITO DE BISSAU

ADVOGADO & CONSULTOR ASSOCIADO A QUID JURIS





ORDEM DOS ADVOGADOS DA GUINÉ-BISSAU

3º CURSO DE FORMAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS

FINANCIAMENTO PNUD

CONFERÊNCIA

CRIAÇÃO E ESTATUTO DA OAGB. Organização, funcionamento, disciplina e perspectivas no domínio do acesso à justiça e defesa dos direitos humanos



ORDEM DOS ADVOGADOS DA GUINÉ-BISSAU

**JURAMENTO DO COMPROMISSO PROFISSIONAL DOS
ADVOGADOS CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 26º
DOS ESTATUTOS**

**NO DESEMPENHO DA MINHA PROFISSÃO COMO
ADVOGADO, JURO HONRAR A PROFISSÃO,
RESPEITAR À CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA DA
GUINÉ – BISSAU, ESTADO DE DIREITO, BEM
COMO FIEL CUMPRIMENTO DOS ESTATUTOS,
DAS REGRAS, DAS OBRIGAÇÕES E DAS
NORMAS DEONTOLÓGICAS QUE REGEM À
PROFISSÃO**



ORDEM DOS ADVOGADOS DA GUINÉ-BISSAU

JURAMENTO DO COMPROMISSO PROFISSIONAL DOS MEMBROS DAS COMISSÕES ESPECIALIZADAS DA ORDEM

**NO DESEMPENHO DA MINHA MISSÃO COMO
MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIALIZADA DA
ORDEM, JURO HONRAR, RESPEITAR E FAZER
CUMPRIR AS LEIS, OS ESTATUTOS DA ORDEM,
AS REGRAS, AS OBRIGAÇÕES E AS NORMAS
DEONTOLÓGICAS QUE REGEM À PROFISSÃO
DO ADVOGADO**

JURO



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO DO NOVO ESTATUTO DA OAGB. O QUE MUDOU?

Organização/nova estrutura orgânica
Funcionamento
Disciplina





NOTA INTRODUTÓRIA: Criação e ideal da OAGB

- **DEPARTAMENTO DE ADVOCACIA POPULAR:** Despacho do Comissário de Estado de Justiça, publicado no Boletim Oficial, n.º 11, de 18 de 1978, regulou pela primeira vez atividade da advocacia e da procuradoria em geral, exigindo para o exercício das mesmas à inscrição
- **LIBERDADE DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÕES:** Art. 55º CRGB, e novo horizonte de liberdade associativa.
- **CONSTITUIÇÃO DA OAGB:** Escritura pública de 8/08/1991, por um grupo de juristas, publicada no Boletim Oficial, n.º 52, de 28 de Dezembro de 1992.
- **NATUREZA DA PESSOA COLETIVA DE DIREITO PRIVADO DE UTILIDADE PÚBLICA DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA** (Decreto n.º 13/94, de 7 de Abril) - promoção e defesa dos valores do Estado de Direito Democrático, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.





HOMENAGEM AOS MEMBROS FUNDADORES DA OAGB

PEDRO G. RODRIGUES, ARMANDO PROCEL, HELENA M.J. NOSOLINI,
SILVESTRE ALVES, MALAL SANÉ, CARLOS PINTO PEREIRA, LASSANA
SEIDI, JOSÉ PEREIRA, EDUARDO SANCA, FLORIBERTO DE CARVALHO,
JÚNIOR SAICOBALDÉ AMADU, SÉRGIO CIRILO VIEIRA, HIGINO LOPES
CARDOSO, CARLOS MENDONÇA, WALDEMAR RIBEIRO CUNHA, MUSSÁ
SANHÁ, NUMA POMPÍLIO BENEFÍCIO, ALBERTO BAPTISTA LOPES,
ARMANDO MONTEIRO DA CRUZ, GRACIANO ANILDO DA CRUZ, VERA
CABRAL HANDEM, JOSÉ MANUEL PEREIRA, EVARISTO DA SILVA,
JULIANO FERNANDES, UMILIANO CARDOSO, MÁRIO FILOMENO M.
PEREIRA, OCTÁVIO ALVES, JOÃO SAMBU, AUGUSTO MENDES, MAMADU
SALIU JALÓ, MARRIA NEVES, EMÍLIO COSTA, RAIMUNDO PEREIRA,
ROBERTO LAURENCE, JOÃOZINHO VIEIRA CÓ, LUÍS MANUEL CABRAL,
AUGUSTO BARBOSA, ARMINDO SERQUEIRA, ISABEL MARIA DAYVES,
AMINE MICHEL SAAD E ERNESTO DABÓ (...)





SIMPLICIDADE DO ANTIGO ESTATUTOS (1991/1992)

ESTRUTURA ORGÂNICA – Art.5º

CONGRESSO DOS ADVOGADOS

ASSEMBLEIA GERAL

CONSELHO NACIONAL/BASTONÁRIO

CONSELHO FISCAL

DELEGAÇÕES PROVINCIAIS





IDEAL SUBJACENTE A REVISÃO/NOVO

ESTATUTOS DA OAGB

**- VETUSTEZ DOS ESTATUTOS DE 1991: 30 ANOS DA
OAGB**

- NOVA VISÃO PARA UMA NOVA ADVOCACIA

- COOPERAÇÃO, INTEGRAÇÃO E

INTERNACIONALIZAÇÃO DA PROFISSÃO





NOVO ESTATUTOS DA OAGB – 2018

(6 TÍTULOS E 219 ARTICULADOS/8 CAP E 76 ARTICULADOS)

■ CAPÍTULO I - Disposições Gerais:

Artigo 6º-A (A independência da OAGB, dos advogados e valores): A Ordem dos Advogados é independente face aos órgãos do Estado, pugnando pelo Estado Democrático de Direito e social, e como valores superiores do seu ordenamento jurídico, a independência da justiça, a igualdade e o pluralismo de pensamento jurídico. O direito ao livre exercício da profissão, o respeito pela lei, dos direitos, liberdades e garantias fundamentais das pessoas e aos princípios éticos inerentes ao bom exercício profissional da atividade forense, bem como a independência dos Magistrados e dos advogados. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados judiciais e do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos.

Artigo 8º-A (Trato oficial, honras, títulos honoríficos e patronos): Bastonário da Ordem dos Advogados é tratado de “Excelentíssimo Senhor Bastonário” e os presidentes dos restantes membros dos órgãos sociais de “ilustríssimo senhor”. Os advogados são tratados de “ilustres”. A denominação de Bastonário é vitalícia. Nos atos oficiais, o Bastonário da Ordem fica imediatamente à esquerda do Procurador-Geral da República. Durante o seu mandato e no estrito desempenho das suas funções, o Bastonário não pode ser censurado por opiniões que emitir nessa qualidade, contando que não as profira em violação da Lei.

Artigo 13º-A (Processo e Papéis da Ordem, Selos, Custas e Impostos de Justiça)...

Artigo 14º-A (Providencia Social, económica e jurídica): A Ordem dos Advogados assegura a proteção social, económica e jurídica dos Advogados, nos termos das disposições legais e regulamentais aplicáveis.





TÍTULO II/CAPÍTULO I - Os advogados, solicitadores e advogados estrangeiros/Orcício da profissão

Artigos 15º-A – 26º – Obrigatoriedade e requisitos de inscrição na OAGB

Artigo 25.º - A - Dispensa de estágio: São dispensados do estágio, os magistrados que preencham os requisitos previstos no artigo anterior, os mestres docentes nas Faculdades de Direito, com um mínimo de 5 anos de docência e os Doutores em Direito.

Artigo 26º - A - Do juramento do compromisso profissional

Os advogados. No início do seu exercício profissional, prestará juramento de compromisso de respeito à Constituição da República e Estado de Direito, bem como do fiel cumprimento das obrigações e normas deontológicas da profissão. O juramento ou compromisso será prestado perante o Conselho Nacional na forma que a OAGB estabelecer.

Artigo 28.º - A - Traje Profissional: **A TOGA** é o traje profissional do advogado e do estagiário. É obrigatório para os advogados e advogados estagiários, quando pleiteiem oralmente, o uso da toga. O modelo da toga, bem como qualquer outro acessório do traje profissional, é o fixado pelo Conselho Nacional.

Artigo 32º Formas de exercício da advocacia/Liberdade de organização.

O exercício da advocacia profissional pode assumir a forma individual ou coletiva ou sociedade de advogados, por conta própria, sob a forma de contrato de prestação de serviços ou contrato individual de trabalho.

Artigo 35º Contrato de trabalho. O contrato de trabalho celebrado com o advogado, não lhe retira a isenção técnica, nem diminui a independência profissional a que esta adstrito, ine profissão. Cabe exclusivamente à Ordem dos Advogados a apreciação da conformidade princípios deontológicos das cláusulas de contrato celebrado com o advogado, por via do seu exercício profissional se encontra sujeito a subordinação jurídica.



- **Artigo 38.º A Honorários. Honorários Limites e Forma de Pagamento.** O advogado tem direito a receber os honorários convencionados, fixados por arbitramento, por conciliação e aos de sucumbência correspondente aos serviços prestados. Na fixação dos honorários deve o advogado proceder com moderação, atendendo ao tempo gasto, à dificuldade do assunto, à importância do serviço prestado, às posses dos interessados, aos resultados obtidos e à praxe do foro e estilo da área judicial. **OS HONORÁRIOS DEVEM SER SALDADOS EM DINHEIRO.** É lícito ao advogado exigir, a título de provisão, quantias por conta dos honorários, o que, a não ser satisfeito, dá ao advogado direito a renunciar ao mandato. **Salvo estipulação em contrário, pelo menos um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão da primeira instância, se houver recurso, e o restante no final.** A cobrança dos honorários pode promover-se nos mesmos autos ou processo da acção em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
- **Artigo 39.º Repartição de Honorários:** É proibido ao advogado repartir honorários, ainda que a título de comissão ou outra forma de compensação, exceto com advogados, advogados estagiários e solicitadores com quem colabore ou que lhe tenham prestado colaboração.
- **Artigo 40º Honorários do advogado em regime do trabalho subordinado:** Independentemente da retribuição ou convenção sobre os honorários, nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são sempre devidos aos advogados trabalhadores.

- **Artigo 41.º Preparaos e Custas do Advogado pelo seu não Pagamento**

O advogado não pode ser responsabilizado pela falta de pagamento de custas ou quaisquer despesas se, tendo pedido ao cliente as importâncias para tal necessárias, as não tiver recebido, e não é obrigado a dispor, para aquele efeito, das provisões que tenha recebido para honorários.

- **CONGRESSO NACIONAL DA ADVOCACIA: Artigo 44.º Do congresso da advocacia**

A Ordem dos Advogados organizará, pelo menos em cada três anos, um congresso da Advocacia, cujas conclusões terão carácter de parecer para o Governo para o sector da Justiça, Estado de Direito, Democracia e direitos humanos.





NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA E FUNCIONAL DA OAGB

Artigo 48.º - Órgãos : CONGRESSO DOS ADVOGADOS GUINEENSE, A ASSEMBLEIA GERAL, O BASTONÁRIO, A DIREÇÃO NACIONAL, O CONSELHO NACIONAL, O SECRETÁRIO-GERAL, O CONSELHO DE DEONTOLOGIA E ÉTICA E O TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA. Poderão ser criados, de acordo com os presentes estatutos, os órgãos subsidiários ou comissões consideradas necessárias. O Bastonário é por inerência o Presidente do Congresso, da Assembleia Geral, do Conselho Nacional e da Direção Nacional.

Artigo 56.º Requisitos para o Cargo de Bastonário: São requisitos para se apresentar como candidato ao cargo de Bastonário da OAGB, os seguintes: Ter 7 anos de exercício como advogado; Não estar ligado por qualquer título permanente com o Estado; Não ocupar cargo de direção em outras organizações civis, ou órgãos dos partidos políticos, enquanto este vínculo se mantiver.

Artigo 108: O início de atividade de advocacia depende da verificação dos seguintes requisitos cumulativos: Aquisição de instalações para manter escritório ou associar-se a um escritório já existente em espaço condigno, adequado e afeto exclusivamente a atividade de advocacia, constituindo este o seu domicílio profissional; Registo do escritório na Ordem dos Advogados; Registo do Carimbo profissional na Ordem dos advogados; Registo do carimbo escritório da Ordem dos Advogados Aquisição do uniforme profissional.



Artigo 110° - São atos próprios dos advogados: O mandato forense; Elaboração e Impugnação dos atos judiciais, civis, administrativos, tributários e afins; A atividade de consultoria; A elaboração de contratos e a prática dos atos preparatórios tendentes à constituição, alteração ou extinção de negócios jurídicos, seja aqueles para os quais a lei exige a escritura pública, designadamente os praticados perante as conservatórias e cartórios notariais; A negociação tendente à cobrança de créditos; Consideram-se atos próprios dos advogados e dos solicitadores os atos que, nos termos do número anterior, forem exercidos no interesse de terceiros e no âmbito de atividade profissional, sem prejuízo das competências próprias atribuídas às demais profissões ou atividades cujo acesso ou exercício é regulado por lei.

São também atos próprios dos advogados todos aqueles que resultem do exercício do direito dos cidadãos a fazer acompanhar por advogado perante qualquer autoridade. Nos casos em que o processo penal determinar que o suspeito seja assistido por defensor, esta função é obrigatoriamente exercida por advogado, nos termos da lei. **OS ADVOGADOS ESTAGIÁRIOS**, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no nº 1, nos termos estabelecidos no regulamento do estágio, em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste.

Artigo 114.º - DURANTE O PERÍODO DO ESTÁGIO, o estagiário não pode:

Praticar actos próprios da profissão de advogado ou de solicitador judicial senão em causa própria ou do seu cônjuge, ascendentes ou descendentes; Pode, no entanto, o advogado estagiário praticar actos próprios da advocacia em todos os demais processos, independentemente da sua natureza e do seu valor, desde que efetivamente acompanhado de advogado que assegure a tutela do seu tirocínio.

O estagiário deve indicar sempre a sua qualidade quando intervenha em qualquer acto de natureza profissional.

ARTIGO 117° . A LISTA DOS ADVOGADOS: DEVE A COMISSÃO DE ACESSO À JUSTIÇA, A TODOS OS ANOS, ENVIAR AOS TRIBUNAIS E AOS DEPARTAMENTOS DO GOVERNO, LISTA ATUALIZADA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES COM INSCRIÇÃO E QUOTA REGULARES, E ZELAR PELO SEU CUMPRIMENTO E FISCALIZAÇÃO.



DEONTOLOGIA PROFISSIONAL - artigos 118º -

- Dever de integridade profissional – art.118º
- Independência/incompatibilidade/impedimentos – artigos 119º 121º
- Dever de segredo profissional – art.122º
- Buscas e apreensões de documentos – arts.123º e 124º

- **Artigo 126.º - Direito de Comunicação com Suspeitos Presos:** Os advogados têm direito, nos termos da lei, de comunicar, pessoal e reservadamente, com os seus patrocinados, mesmo que estes se achem presas ou detidos em estabelecimento civil ou militar.

- **Artigo 128.º - Dever Geral de Urbanidade:** No exercício da profissão deve o advogado proceder com urbanidade, nomeadamente, para com os outros advogados, magistrados, funcionários das secretarias, peritos, interpretes, testemunhas e outros intervenientes nos processos.

- **Dever de colaboração da Administração pública com os advogado - Artigo 133º** Correspondências e requisições de documentos, e **Artigo 134.º Direito a informação e de acesso aos documentos. Os advogados têm direito à informação indispensável para a boa administração da justiça, nomeadamente o direito de acesso a documentos administrativos de carácter não nominativo.**

- **Artigo 141.º Direito de queixa:** O advogado denegado o acesso à informação ou documento administrativo pode dirigir uma queixa ao presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no prazo de 20 dias, contra o indeferimento expresso, a falta de decisão ou decisão limitadora do direito de acesso.



RESPONSABILIDADE DOS ADVOGADOS (art.158º ess)

- Artigo 161.º As penas disciplinares são as seguintes:

Advertência; Repreensão escrita; Pena de formação obrigatória; Multa; Pena de suspensão de exercício; Pena de proibição definitiva do exercício de profissão; Pena de restituição;

- ARTIGO 163º - PENA DE FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA - A PENA DE FORMAÇÃO OBRIGATÓRIA É APLICÁVEL A INFRACÇÕES QUE REVELEM A INAPTIDÃO PROFISSIONAL, EM TERMOS DE EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DA PROFISSÃO.

- Artigo 160º - Responsabilidade Disciplinar, Civil e Criminal:

A responsabilidade disciplinar é independente da responsabilidade criminal ou civil.

Pode, porém, ser ordenada a suspensão de processo disciplinar até decisão final noutros processos.

